

감사결과처분(요구)서

일련번호	7	감사자	○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○○○○○○ (○○○○○○○○○○○○○)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

○○○○○○○○○○○○○

(행정상 통보)

제 목 하자담보책임기간 산정 소홀

관 계 기 관 ○○○○○○○○○○○○

내 용

1. 업무처리기준

○ 『국가를당사자로하는계약에관한법률』 시행규칙 제70조(하자담보책임기간) 제1항에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 동법 시행령 제60조제1항 본문에 따라 공사계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정해야 한다. 다만, 제7호를 제외한 각 공사의 종류 간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공사의 종류를 기준으로 하여 하자담보책임기간을 정해해야 한다. <개정 1999. 9. 9, 2014. 11. 4., 2019. 9. 17.>

- 『건설산업기본법』에 따른 건설공사(제2호의 공사는 제외한다.): 『건설산업기본법』 시행령 제30조 및 [별표 4]에 따른 기간
- 『건설산업기본법』에 따른 건설공사 중 자갈도상 철도공사(궤도공사 부분으로 한정한다): 1년
- 『공동주택관리법』에 따른 전기공사: 『공동주택관리법』 시행령 제36조제1항 및 [별표 4]에 따른 기간
- 『전기공사사업법』에 따른 전기공사: 『전기공사사업법』 시행령 제11조의2 및 [별표 3]의2에 따른 기간

5. 『정보통신공사업법』에 따른 정보통신공사: 『정보통신공사업법』 시행령 제37조에 따른 기간
6. 『소방시설공사업법』에 따른 소방시설공사: 『소방시설공사업법』 시행령 제6조에 따른 기간
7. 『문화재수리 등에 관한 법률』에 따른 문화재 수리공사: 『문화재수리 등에 관한 법률 시행령』 제19조 및 [별표 9]에 따른 기간
8. 『지하수법』에 따른 지하수개발·이용시설공사나 그 밖의 공사와 관련한 법령에 따른 공사: 1년

